



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Expte. S01: 0203295/2014 (Conc. 1167) ER-CA

DICTAMEN N° 135

BUENOS AIRES, 23 JUL 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0203295/2014 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "ORACLE CORPORATION Y MICROS SYSTEM INC. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1167)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración notificada consistió en la adquisición por parte de ORACLE CORPORATION (en adelante "ORACLE") del 100% de las acciones con derecho a voto de MICROS SYSTEM INC. (en adelante "MICROS"), instrumentado a través de un Acuerdo y Plan de Fusión entre ambas empresas, celebrado el 22 de junio de 2014.
2. Con el propósito de la transacción, ORACLE, MICROS, OC ACQUISITIONS LLC (en adelante "MATRIZ"), una subsidiaria de ORACLE, y ROCKET ACQUISITION CORPORATION (en adelante "SUBSIDIARIA DE LA FUSIÓN"), una subsidiaria de la MATRIZ, han celebrado el Acuerdo. De conformidad con dicho Acuerdo, la SUBSIDIARIA DE LA FUSIÓN realizó una oferta pública (en adelante "LA OFERTA") para adquirir la totalidad de las acciones en circulación de MICROS. Luego de adquirir las acciones de conformidad con LA OFERTA, la SUBSIDIARIA DE LA FUSIÓN se fusionará con MICROS (en adelante "LA FUSIÓN"). Con la consumación de LA FUSIÓN, MICROS se convertirá en una subsidiaria totalmente controlada por ORACLE.
3. El cierre de la transacción tuvo lugar el 8 de septiembre de 2014, conforme surge de lo informado por las partes a fs. 6 vta., y documentación acompañada obrante a fs. 552/575. Cabe aclarar que esta concentración fue notificada ante esta Comisión Nacional el quinto día hábil posterior al indicado.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. Los Compradores

4. ORACLE es una compañía que cotiza sus acciones bajo el régimen de oferta pública en el mercado NYSE (New York Stock Exchange), desde el año 1986. ORACLE no es controlada directa ni indirectamente por ninguna empresa o persona. El único accionista que cuenta con una participación mayor al 5% es Lawrence J. ELLISON, (quien posee alrededor del 25% de las acciones). Sus actividades consisten en el desarrollo, fabricación, comercialización y distribución de software de aplicación empresarial (en adelante "EAS", por sus siglas en inglés), software de infraestructura (base de datos y middleware), servicios relacionados, servidores y hardware de almacenamiento.
5. En la Argentina, ORACLE, se encuentra presente a través de su subsidiaria local, ORACLE ARGENTINA, y TEKELC ARGENTINA S.R.L., empresa que al momento de la notificación de esta concentración se encontraba en proceso de disolución y liquidación.

I.2.2. El Vendedor y Objeto

6. MICROS, es una sociedad que cotiza sus acciones bajo el régimen de oferta pública en el mercado NASDAQ, una bolsa de valores estadounidense, desde el año 1981. MICROS no era controlada ni directa ni indirectamente por ninguna persona o empresa. Sólo, había 3 accionistas que cuentan con una participación mayor al 5% de MICROS, a saber: BLACKROCK, INC. (con el 6,3% de las acciones primarias aproximadamente); NEUBERGER BERMAN, LLC. (con el 6% de las acciones primarias aproximadamente), y THE VANGUARD GROUP, INC. (con el 5,6% de las acciones primarias aproximadamente).
7. MICROS, es un proveedor global, altamente especializado, de hardware y software para la industria hotelera y de comercios minoristas. Para estas industrias verticales, comercializa dispositivos de hardware propietario, tales como terminales de puntos de venta (en adelante "POS") y cajas registradoras, y revende a través de POS DEPOT, su subsidiaria completamente controlada, varios productos hardware no propietarios. También provee servicios relacionados para sus clientes en la industria hotelera y de comercio minorista.
8. En la Argentina, MICROS, se encuentra presente a través de sus subsidiarias locales: HOSPITALITY TECHNOLOGIES S.A., empresa totalmente controlada por MICROS, y MICROS-FIDELIO WORLDWIDE, INC. SUCURSAL ARGENTINA, subsidiaria totalmente controlada por MICROS.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

II. ENCUADRE LEGAL

9. Las partes notificaron la operación de concentración económica origen de las presentes actuaciones en el plazo establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156 y su Decreto Reglamentario Nº 89/2001.
10. La operación notificada consiste en la adquisición de las acciones que encuadra en las previsiones del Artículo 6, inciso a) y c) de la Ley Nº 25.156.
11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral previsto en el Artículo 8 de la ley Nº 25.156, y la operación no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones dispuestas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

12. El día 15 de septiembre de 2014, los apoderados de las firmas ORACLE y MICROS, realizaron en forma conjunta la presentación del Formulario F1 ante esta Comisión Nacional, informando la operación de concentración económica.
13. Luego de varias presentaciones efectuadas sin cumplir con lo dispuesto en la Resolución SDCyC Nº 40/01, con fecha de 27 de noviembre de 2014, habiendo analizado la presentación a despacho, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, procediéndose a realizar las respectivas observaciones, haciéndoles saber a las partes notificantes que hasta tanto no se diera cumplimiento a dicho requerimiento, suministrando en forma completa la información y/o documentación requerida, quedaba suspendido el plazo del Artículo 13 de la Ley Nº 25.156, a partir del primer día hábil posterior a la presentación efectuada con fecha 25 de noviembre de 2014, notificándose en el mismo día.
23. Finalmente, con fecha 5 de mayo de 2017, luego de reiteradas presentaciones parciales, las partes notificantes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley Nº 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

24. Como fuera mencionado previamente, la presente operación de concentración consiste en la adquisición por parte de ORACLE de la totalidad del capital accionario de la empresa MICROS.

Tabla N° 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradora y objeto) en Argentina

Empresas afectadas		Actividad económica principal
Grupo objeto	MICROS	Proveedor global, altamente especializado, de hardware y software para la industria hotelera y de comercios minoristas
	HOSPITALITY TECHNOLOGIES S.A	Comercialización de la línea completa de productos de MICROS
	MICROS-FIDELIO WORLDWIDE, INC	Provisión de servicios de apoyo técnico, servicios de capacitación y soporte para ventas para todas las subsidiarias de MICROS en Latinoamérica.
Grupo comprador	ORACLE ARGENTINA	Comercialización y distribución de software de aplicación empresarial, software de infraestructura (base de datos y middleware), servicios relacionados, servidores y hardware de almacenamiento.
	TEKELEC ARGENTINA	Se encuentra en proceso de disolución y liquidación.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

25. Como surge de la tabla precedente, el grupo comprador cuenta con una vasta cartera de productos relativos al sistema informático. En lo que refiere al software, ofrece desde software de infraestructura (sistemas operativos Linux, bases de datos y middleware) hasta software de aplicación empresarial. Dentro de este último grupo cuenta con productos, tanto de uso general (transversal a todas las industrias), como de uso particular para un tipo específico de industria (software vertical). Dentro de lo que comprende la oferta de ORACLE de software de aplicación empresarial (EAS), se destaca, debido a las características de la presente operación, las vinculadas con el comercio minorista, lo cual incluye control de stocks, gestión de precios, conciliación de facturas de ventas al por menor, aplicaciones de auditoria de ventas, entre otros. Dentro de su oferta de hardware, ORACLE ofrece servidores, dispositivos de bases de datos y dispositivos de almacenamiento, entre los que se destaca, también considerando las características de las empresas objeto de la operación, la comercialización de equipos para soluciones de punto de venta, conocido como POS por sus siglas en inglés "Point of



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Sale".*

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
PRESIDENTE NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

26. Por su parte, la empresa objeto, MICROS, es un proveedor global altamente especializado de hardware y software para la industria hotelera y comercios minoristas (en inglés, se denomina software para "Hospitality Industries" y para "Retail Industries"). Para estas "industrias verticales", comercializa dispositivos hardware de su propiedad específicos para estas industrias, tales como terminales de puntos de venta ("POS") y cajas registradoras. Asimismo, revende de manera esporádica, productos hardware de uso general de terceros, como parte de una oferta integral de solución software para algún cliente que lo precise. También provee servicios relacionados para sus clientes en la industria hotelera y en comercio minorista. Su oferta de productos y servicios en Argentina es realizada a través de sus dos subsidiarias locales, HOSPITALITY TECHNOLOGIES S.A y MICROS-FIDELIO WORLDWIDE, INC.

IV.1.1. Consideraciones acerca de la oferta de Hardware

27. En lo que refiere a la oferta de hardware -es decir a las partes físicas tangibles de un sistema informático (componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos)- de las empresas involucradas, se debe tener en cuenta que, mientras el principal negocio de ORACLE se encuentra en el desarrollo y comercialización de servidores empresariales, aparatos de almacenamiento y de base de datos de uso general que son principalmente utilizados por grandes empresas que requieren el despliegue de soluciones ante situaciones críticas, alta disponibilidad y avanzada capacidad de trabajo en red, MICROS se especializa en hardware destinado a la industria hotelera y el comercio minorista, los cuales son ofrecidos como parte de una solución que comprende también el software MICROS, por lo que los productos hardware que ofrecen no son adecuados para usos fuera de las industrias específicas a las cuales se encuentran orientados.¹
28. A su vez, ORACLE a diferencia de MICROS, no proporciona ningún hardware específico de la industria de venta al por menor. Por ejemplo, ORACLE comercializa soluciones POS pero estos no son específicos, como los de MICROS, para la industria hotelera y comercio

¹ MICROS vende varios tipos de hardware específicos para minoristas y hoteles, incluyendo las terminales de POS y estaciones de trabajo de pantalla táctil, teclados, impresoras de recibos, escáneres de códigos de barras, cajas de dinero, las pantallas de menús digitales y pagers para trabajar en conjunto y complementando sus soluciones de la industria específica de hotelaría y de software a minoristas.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

minorista.

29. Dada la especificidad de los productos hardware de MICROS y la generalidad de los de ORACLE, es poco probable que un cliente que opte por una solución específica como las que ofrece MICROS vaya a encontrar el equipo hardware de ORACLE como un sustituto en la industria hotelera y en el comercio minorista. Que el hardware de "punto de venta" de MICROS opere como sustituto de los equipos POS de ORACLE dependerá, en cada caso, de las necesidades del cliente.
30. MICROS ocasionalmente también distribuye a terceros proveedores los hardware de uso general, tales como computadoras personales, servidores e impresoras de uso general, en apoyo de las soluciones que ofrece a minoristas como parte de soluciones integrales, y no compite por los clientes directamente en los mercados de hardware general. En efecto, los ingresos de MICROS provenientes de la reventa de hardware de uso general representan menos del 4% de sus ventas totales a nivel mundial.
31. En virtud de todo lo hasta aquí considerado, los productos hardware que proveen ORACLE y MICROS son altamente compatibles, mas no sustituibles entre sí, dado lo genérico de los primeros y lo específico de los segundos. Es por esto que esta Comisión no considera pertinente indagar acerca de los efectos horizontales que pudieran surgir de la presente operación en el mercado de hardware, en tanto las empresas involucradas ofrecen hardware diferentes, con funciones disímiles.
32. Por su parte, tal como ya ha sido mencionado, MICROS comercializa de manera esporádica equipo hardware de uso general, segmento en el cual opera ORACLE. A pesar de esto, tampoco se considerarán los efectos horizontales que pudieran originarse a partir de la presente operación en la comercialización de hardware de uso general, ya que MICROS ofrece este equipo de manera residual, no dedicándose a este segmento de mercado en particular y siendo las ventas generadas a partir de la provisión de estos productos muy poco significativas para la empresa objeto.

IV.1.2. Consideraciones acerca de la oferta de Servicios IT

33. Ambas empresas involucradas ofrecen servicios de integración, mantenimiento y soporte para sus propios negocios de software y hardware.
34. Los servicios IT abarcan una amplia gama de servicios relacionados con el entorno de IT de una organización, tales como mantenimiento de hardware, mantenimiento y soporte de software, servicios de consultoría, integración de desarrollo, administración de IT y



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



externalización, servicios de gestión de negocios, y educación y capacitación.

35. La provisión de servicios IT de ORACLE y MICROS está estrechamente conectada a las ventas de sus soluciones de hardware y software, por lo que los servicios IT que proveen las empresas involucradas son específicas de los productos hardware y soluciones software que comercializan². En este sentido, los usuarios tendrán incentivos a demandar servicios IT de las mismas empresas de las cuales adquirieron productos hardware y software, estando estrechamente ligada la demanda de servicios IT a la demanda en estos últimos mercados.
36. En virtud de lo analizado, no se considerará la provisión de servicios IT que ofrecen ORACLE y MICROS como complemento de su oferta de software y hardware como un mercado separado de la comercialización de estos productos, sino como un atributo particular de los mismos, en tanto los productos hardware y soluciones software requieren de un servicio de capacitación, mantenimiento, reparación y reposición de partes, que es específica de cada hardware y software adquirido, y que es demandada integralmente con la adquisición del hardware y software en sí.

IV.1.3. Consideraciones acerca de la oferta de Software de Aplicaciones para Empresas (EAS)

37. La empresa ORACLE, dentro de lo que constituye Software de Aplicaciones para Empresas (EAS), se enfoca en la provisión de EAS de propósito general, a la vez que ofrece soluciones para industrias verticales. En este sentido, ORACLE ofrece a sus clientes un paquete que contempla una solución de software para la organización o gestión de cada etapa de la actividad que lleva a cabo.
38. Por su parte, la oferta de MICROS también se ubica en lo que es Software de Aplicación Empresarial, específicamente orientados a dos industrias verticales, la industria hotelera y a comercios minoristas. En el segmento de software para hotelería o de "Hospitality Industry", no habría solapamiento a partir de la presente operación, ya que ORACLE no ofrece soluciones software para esta industria, mientras que sí lo hay en el segmento de software para comercios minoristas. Sin embargo, aunque ORACLE es oferente a nivel mundial en este segmento de mercado, no ha reportado ventas en Argentina de estos

² A diferencia de otras empresas, como la firma Accenture, que sólo se especializan en servicios IT, con su propio negocio de software o hardware. También hay empresas, como IBM o HP, que venden software y hardware, pero también tienen distintas operaciones de servicios IT. Estas empresas ofrecen una gama de servicios que incluyen servicios de consultoría e implementación, en relación con software y hardware de proveedores externos.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

productos en los últimos tres años.

39. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes notificantes y sus involucradas, y considerando las soluciones software ofrecidas en Argentina por parte de las mismas, se analizarán los efectos horizontales de la presente operación en la producción y comercialización de Software de Aplicación Empresarial (EAS) en el mercado nacional.

IV.2. Definición del Mercado Relevante

40. El software es, en términos generales, el soporte lógico del sistema informático. A diferencia del componente físico (hardware), comprende el conjunto de componentes lógicos que hace posible la realización de tareas específicas.
41. Una de las primeras distinciones que se puede realizar es la existente entre el software de infraestructura (también definido como software de sistema y software de programación) y el software de aplicaciones.
42. En el primer grupo se identifica, entre otros, al software de sistema operativo, software de base de datos y software de integración (Middleware). En forma resumida, a) el sistema operativo es el que permite el funcionamiento del hardware, b) el sistema de base de datos se ocupa de la gestión de la información, opera dentro del sistema operativo y permite el almacenamiento y la búsqueda de datos, y c) el Middleware cumple el rol de integrar las aplicaciones con el sistema operativo generando las conexiones y sincronizaciones que son necesarias en el sistema.
43. En lo que refiere al segundo grupo, el software de aplicaciones se distingue básicamente por ser un tipo de programa informático diseñado como una herramienta para permitir al usuario la realización de tareas específicas. Algunos ejemplos de software de aplicaciones son los procesadores de textos y las hojas de cálculo.
44. La Comisión Europea, en el caso M. 3216 Oracle/Peoplesoft distinguió entre dos tipos de software de aplicación: las Aplicaciones de Productividad Personal y el Software de Aplicación Empresarial (EAS de acuerdo a su nombre en inglés "Enterprise Application Software").
45. La diferencia entre ambos radica en que uno está orientado a cubrir las necesidades de las personas, mientras que el empresarial está exclusivamente dirigido a ayudar al sector corporativo a mejorar y medir su productividad. En este último caso, las firmas tienen un control de su administración, producción y emisión de todo tipo de documentos importantes.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
DIVISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

46. Cabe aclarar que EAS es un término genérico aplicado para cualquier software que se utilice en grandes organizaciones (tanto corporativas como gubernamentales) que prestan soporte a las funcionalidades empresariales y contienen herramientas orientadas al negocio.
47. El software empresarial puede tener una primera división en función de la especificidad del sector que lo demanda. Es así como la industria del software separa entre a) oferta de software de uso general, es decir transversal y útil a/para todo tipo de industria, y b) oferta de software adaptada a las particulares necesidades de los clientes (algunas veces referidas como "industrias verticales" o simplemente "verticales"). El software de uso general apunta a tareas que involucran a todo tipo de empresa independientemente de su actividad, como pueden ser la contabilidad o el manejo de recursos humanos. El software vertical está diseñado para una tarea particular que no se replica en otra industria como puede ser un software de facturación para un locutorio, o un software para hotelería que permita un control y seguimiento de las habitaciones del inmueble.
48. El software de uso general, por su parte, puede subdividirse según el apoyo que presta dentro del cliente en: i) Software de Planificación de Recursos Empresariales³ ("ERP", de acuerdo a sus singlas en inglés - Enterprise Resource Planning), Gestión de Relaciones con los Clientes ("CRM", de acuerdo a sus singlas en inglés - Customer Relationship Management), Gestión de la Cadena de Suministro ("SCM", de acuerdo a sus siglas en inglés - Supply Chain Management), Gestión del Ciclo de Vida del Producto ("PLM", de acuerdo a sus siglas en inglés - Product Lifecycle Management) y Análisis de Negocios ("BA", de acuerdo a sus siglas en inglés - Business Analytics).

³ La Planificación de Recursos Empresariales (ERP) típicamente comprende un conjunto de aplicaciones integradas, que una organización puede utilizar para recolectar, almacenar, manejar e interpretar información de muchas áreas de un negocio, tales como como la planificación del producto y el costo, la fabricación o prestación de servicios, el marketing y las ventas, la gestión de inventario, el envío y el pago.



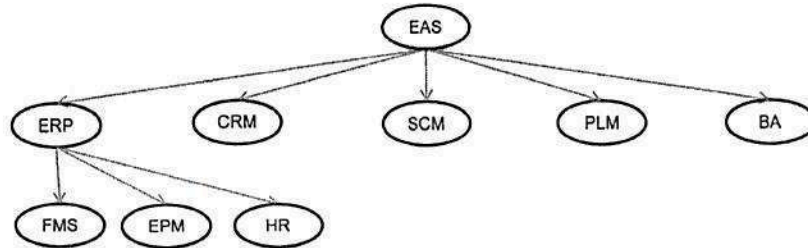
Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Diagrama N° 1. Segmentación de Software de Aplicación Empresarial (EAS) de uso general



Fuente: CNDC en base a información presentada por las partes

49. El ERP abarca las aplicaciones de software que gestionan el uso óptimo de los recursos de la empresa, tales como empleados, activos y finanzas. Dentro del pilar de ERP, existen subcategorías como a) Gestión de Sistemas Financieros (Financial Management Systems, "FMS" por sus siglas en ingles), b) Gestión de Proyectos de Empresas (Enterprise Project Management, EPM), y c) Recursos Humanos (Human Resources, "HR" por sus siglas en ingles), también llamado gestión del capital humano (Human Capital Management, "HCM" por sus siglas en ingles).
50. Las soluciones CRM están vinculadas a funciones empresariales específicas ligadas al cliente, tales como la automatización de la fuerza de ventas, la automatización de marketing, soporte y servicio de atención al cliente, call centers y otros procesos relacionados a la automatización de ventas.
51. Las soluciones SCM son aplicaciones que automatizan el proceso de planificación, producción y entrega de un bien o servicio al mercado.
52. Las soluciones PLM son aplicaciones de software corporativas que prestan ayuda al usuario final en la gestión del ciclo de vida del producto.
53. Por último, las soluciones BA son herramientas y aplicaciones de software con la funcionalidad de agregar, administrar, organizar, analizar, acceder y entregar datos estructurados y no estructurados en soporte de los procesos de toma de decisiones corporativas.
54. Respecto de las soluciones para industrias verticales, las mismas pueden o no incluir productos que ofrecen funcionalidades ERP, CRM, SCM, PLM y/o BA, específicamente desarrolladas para apoyar los flujos de trabajo únicos de industrias particulares, en donde el EAS de uso general puede ser inadecuado para servir a dichos flujos de trabajo.

55. La empresa ORACLE ofrece tanto Software de Infraestructura como Software de



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARTHA VALERIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Aplicaciones para Empresas (EAS). Dentro del sector de Software de Aplicación Empresarial, ORACLE se enfoca en la provisión de EAS de propósito general, a la vez que ofrece soluciones para industrias verticales. En este sentido, ORACLE ofrece a sus clientes un paquete que contempla una solución de software para la organización o gestión de cada etapa de la actividad que lleva a cabo.

56. Por su parte la oferta de MICROS también se ubica en lo que es Software de Aplicación Empresarial, específicamente orientados a dos industrias verticales, la industria hotelera y a comercios minoristas. Como ya se indicara en el segmento de software para hotelería o de "Hospitality Industry", no habría solapamiento a partir de la presente operación, ya que ORACLE no ofrece soluciones software para esta industria, mientras que sí lo hay en el segmento de software para comercios minoristas. Sin embargo, aunque ORACLE es oferente a nivel mundial en este segmento de mercado, no ha reportado ventas en Argentina de estos productos en los últimos tres años.
57. En el Dictamen ya citado de la Comisión Europea, dicha agencia ha definido los Software de Aplicación Empresarial como un mercado relevante. Por su parte, dicha Comisión en el marco del análisis de la operación en marras⁴, ha dejado abierta la definición del mercado de producto referido a la oferta de software específicos para comercio minorista.
58. En efecto, la CE aunque no ha optado por una definición estricta de mercado de producto que considere al software para comercios minoristas como un mercado en sí mismo, sí han encontrado que, por las funciones que cumplen este tipo de software y porque su aplicación no puede ser sustituida fácilmente por sus usuarios (los comercios minoristas) por otros software de carácter general, sí componen un tipo distintivo de soluciones software dentro de los EAS, que se diferencian por su funcionalidad específica. En concordancia con este argumento, la Comisión Europea ha medido las participaciones de mercado de ORACLE y MICROS en el segmento de software para comercio minorista, así como también en los distintos segmentos de EAS ya definidos por dicha Comisión, como ERP, CRM, SCM, BA y PLM.
59. En este orden de ideas, las soluciones ofrecidas por ORACLE y MICROS respectivamente no son perfectamente sustituibles. Mientras las soluciones de software de MICROS son adecuadas sólo para industrias específicas y son diseñadas en su mayoría para su implementación a nivel local, las soluciones de ORACLE se encuentran

⁴ Regulación (EC) N° 139/2004 correspondiente al Caso M. 7334 – Oracle /MICROS del 29 de agosto de 2014.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

destinadas principalmente a grandes empresas con soluciones implementadas centralmente, que permiten la gestión del capital humano y la gestión financiera.

60. En función de todo lo indicado se considerarán los efectos horizontales que pudiera dar lugar la presente operación en el segmento de soluciones de software para comercios minoristas, sin que esto constituya una definición estricta de mercado.
61. Asimismo, se analizarán las participaciones de las empresas involucradas en el mercado de EAS, de manera de descartar que la presente operación pudiera generar algún problema de competencia dentro del mismo.
62. Con relación a alcance geográfico del mercado, las partes notificantes afirman que el alcance del mercado es global. Tanto las partes como sus competidores proporcionan soluciones de software en todo el mundo. Además, afirman que no existen barreras específicas u otros obstáculos técnicos que impidan a los vendedores considerar diferentes propuestas independientemente de la ubicación geográfica del cliente.
63. Por otro lado, también existen elementos locales en lo que refiere a la configuración del software como ser el idioma, la moneda y las normas de contabilidad. A su vez, hay servicios subyacentes como la capacitación, el mantenimiento y la atención al cliente que suelen requerir de una presencia local, o al menos dicha presencia podría ser preferible para el demandante del producto.
64. Por lo hasta aquí mencionado, si bien existen elementos para pensar en un mercado geográfico a nivel mundial, también se encuentran argumentos para circunscribirlo al ámbito nacional.
65. En lo referido al software específico para comercio minoristas, en tanto ORACLE no ha realizado ventas en Argentina en dicho el segmento durante los últimos tres años los efectos de la operación son de conglomerado a nivel nacional. Teniendo en cuenta, además, que las participaciones aproximadas de ORACLE y MICROS en 2015 eran de 5% y 3% a nivel mundial no se estima necesario aportar otros datos sobre los efectos de la operación respecto de este producto dado que los mismos no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia.
66. Por su parte, respecto al solapamiento existente en el mercado de EAS entre ORACLE y MICROS, dado que, como se verá en el siguiente apartado, la presente operación no presenta motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia bajo ninguna de las dos hipótesis planteadas (nacional y global), se optará por dejar abierta la



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



definición del mercado geográfico.

IV.3. Efectos de la operación sobre el nivel de concentración del mercado

67. A continuación, se presentan las participaciones de mercado de ORACLE y MICROS en la oferta de EAS en Argentina y a nivel mundial.

Tabla N° 2: Participaciones de mercado en EAS a nivel nacional, según facturación

Participaciones de mercado en EAS a nivel nacional		
Empresa	2014	2015
Oracle	9,70%	9,80%
Micros	1,00%	1,00%
Microsoft	18,50%	17,90%
SAP	19,40%	17,30%
Cisco	4,70%	4,90%
IBM	3,50%	3,70%
Otros	43,20%	45,40%
Total	100%	100%

Oracle + Micros	10,70%	10,80%
-----------------	--------	--------

Fuente: CNDC en base a información de International Data Corporation (IDC) presentada por las partes en el marco del presente Expediente⁵

⁵ El desglose entre la participación de mercado de MICROS y la de ORACLE, es una estimación de las partes.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Tabla N° 3: Participaciones de mercado en EAS a nivel mundial, según facturación

Participaciones de mercado en EAS a nivel mundial		
Empresa	2014	2015
Oracle	4,80%	4,40%
Micros	1,00%	1,00%
Microsoft	13,20%	12,80%
SAP	7,40%	7,00%
Salesforce	2,40%	2,80%
Intuit	2,40%	2,40%
Otros	68,80%	69,60%
Total	100,00%	100,00%

Oracle + Micros	5,80%	5,40%
-----------------	-------	-------

Fuente: CNDC en base a información de International Data Corporation (IDC) presentada por las partes en el marco del presente Expediente⁶

68. Tal como surge de los cuadros precedentes, a partir de la presente operación, ORACLE agrega un 1% a su participación del mercado de EAS a nivel nacional y a nivel mundial, alcanzando en Argentina un 10,8% de dicho mercado, lo cual no significa una preocupación en lo que refiere a la competencia.
69. Se debe tener en cuenta que, según el Reporte Anual sobre el Sector de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina del 2014, realizado por el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos, entre 2003 y 2013 el número de empresas de software y servicios informáticos, más que se duplicó, llegando al año 2013 a 4.288 empresas en el país. Menos de la mitad de estas empresas se dedican al desarrollo de software, y un número aún menor al desarrollo y comercialización de EAS en Argentina, pero, en vista de la gran cantidad de competidores en productos y servicios informáticos, y de que los mayores competidores del mercado de EAS tienen, tan sólo, una participación de mercado de 17,9% (Microsoft) y 17,3% (SAP) a nivel nacional, se trata de un mercado atomizado, cuyo 45,5% de las ventas se explica por empresas con participaciones minoritarias.
70. En virtud de todos los elementos hasta aquí considerados, la operación analizada no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia, por cuanto sus efectos en el mercado no revisten entidad como para que puedan resultar en un perjuicio al

⁶ Ibidem.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

interés económico general.

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA

IV.4. Cláusulas de Restricciones Accesorias

71. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la existencia a fs. 369/369 vta. de una Cláusula de Confidencialidad, referida a que tanto La Controlante y la Sociedad reconocen y acuerdan que seguirán obligados en virtud del Acuerdo Informativo Confidencial, celebrado por entre las partes el 6 de junio de 2014.
72. Consultadas las partes al respecto, y de conformidad con lo manifestado por las mismas a fs. 534, que resulta de práctica habitual para compañías que se encuentran negociando una potencial fusión o adquisición la celebración de contratos de confidencialidad, para asegurarse que la información respecto a la potencial transacción que se esté negociando, así como los detalles del proceso de negociación en sí mismo, no sean divulgados. El Acuerdo y Compromiso Previo de la Fusión extendió las obligaciones de confidencialidad relacionadas a las negociaciones de la Transacción por una duración ilimitada. Asimismo, informan, que el mismo se encuentra disponible al público en: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000119312514259820/d753807dex991.htm>.
73. El acuerdo antedicho limita la divulgación de cierta información que se intercambien las partes necesarias para la negociación y celebración de la operación notificada.
74. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley 25.156, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.
75. Tal y como se desprende de la redacción de la cláusula mencionada, esta Comisión considera que la misma no constituye una cláusula que pueda importar una restricción accesoria a la operación notificada dentro de los términos del Artículo 7° de la Ley 25.156.

V. CONCLUSIONES

76. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

77. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de ORACLE CORPORATION del 100% de las acciones con derecho a voto de MICROS SYSTEM INC. instrumentado a través de un Acuerdo y Plan de Fusión entre ambas empresas, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

78. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

Maria Fernanda Vacans
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: S01:0203295/2014 (CONC.1167)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.07.03 13:35:34 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.07.03 13:35:34 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0203295/2014 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1167)

VISTO el Expediente N° S01:0203295/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 15 de septiembre 2014 consiste en la adquisición por parte de la firma ORACLE CORPORATION del CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones con derecho a voto de la firma MICROS SYSTEMS, INC.

Que la operación mencionada se llevó a cabo mediante un Acuerdo celebrado el día 22 de junio de 2014 entre las firmas ORACLE CORPORATION y MICROS SYSTEMS, INC.

Que la fecha de cierre de la transacción fue el día 8 de septiembre de 2014.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos a) y c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera el umbral la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que

tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen N° 135 de fecha 3 de julio de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio a autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma ORACLE CORPORATION del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones con derecho a voto de la firma MICROS SYSTEMS, INC., instrumentado a través de un Acuerdo y Plan de Fusión entre ambas firmas, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica, consistente en la adquisición por parte de la firma ORACLE CORPORATION del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones con derecho a voto de la firma MICROS SYSTEMS, INC., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 135 de fecha 3 de julio de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-13147751-APN-DR#CNDC, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.07.19 17:53:04 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.07.19 17:53:37 -03'00'